

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4540/2533

คา บุญทิพย์ ไกษา มียาเก ดีไซน์ จิมโซ
นาย บุญ ศักดิ์ วัฒนหทัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27, มาตรา 41

บทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 วรรคต้น
ต้นว่า "ภายในบังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้" ซึ่งรับกับมาตรา 41 ที่บัญญัติ
ว่า "ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ยื่นคำร้องและแสดงว่า (1) ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ที่ได้จด
ทะเบียนเป็นเจ้าของหรือ (2) ฯลฯ" ดังนั้น เมื่อจำเลยได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทไว้แล้ว โจทก์ซึ่งอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
พิพาทดีกว่าจำเลย และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาท
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นตามข้ออ้างของตน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันในลักษณะ
ลวดลายประดิษฐ์ คำว่า IM ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าหลายชนิด รวมทั้งสินค้าประเภท
เครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย โดยโฆษณาเครื่องหมายการค้าและส่งสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมานานหลายปีแล้ว โจทก์

ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวก 38 ต่อกองสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยอ้างว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงทราบว่าจำเลยได้นำเครื่องหมายการค้านี้ไปจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าจำเลย เพราะโจทก์เป็นเจ้าของได้จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแพร่หลายมาก่อนขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า IM นี้ดีกว่าจำเลย และสั่งให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 86081 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 129509 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและห้ามไม่ให้จำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับเครื่องหมายการค้านี้

จำเลยให้การว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสมเกียรติ สิทธิศิริหรือนายดำเนิน การ เต่น หรือนายบุญมา เตชะวณิช ดำเนินคดีนี้หรือไม่ ไม่รับรอง เครื่องหมายการค้า คำว่า IM เป็นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ซึ่งใช้กับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าดังกล่าวจำหน่ายในประเทศไทยเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ และได้โฆษณาทางวิทยุและนิตยสารแพรวจนเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 86081 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 129509 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า "IM" ของโจทก์ต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีพยานบุคคลหรือพยานเอกสารที่แสดงว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสมเกียรติ สิทธิศิริ ฟ้องแทนโจทก์นั้น โจทก์มีนายสมเกียรติเบิกความว่า โจทก์มอบอำนาจให้พยานหรือนายดำเนินการเดินหรือนายบุญมา เตชะวณิช มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแก่ผู้ทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 และ จ.2 (แผ่นที่ 1) ซึ่งมีเจ้าพนักงานโนตารีบับลิกของประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าที่ทำการกฎหมายโตเกียว และเจ้าพนักงานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นรับรองตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 จำเลยมิได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น จึงรับฟังได้ว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสมเกียรติ ฟ้องแทนโจทก์ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาท จึงต้องถือว่าจำเลยเป็นเจ้าของ มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บัญญัติไว้ตอนต้นว่า "ภายในบังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้" ซึ่งรับกับมาตรา 41 ที่บัญญัติว่า "ทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า (1) ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของหรือ (2) ฯลฯ" ดังนั้น เมื่อจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้แล้ว โจทก์ซึ่งอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาท จึงมีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นตามข้ออ้างของตน แต่ตามที่โจทก์นำสืบได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า IM กับสินค้าหลายชนิดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ

ต่าง ๆ อีกหลายประเทศเช่น ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนีตะวันตก ประเทศฝรั่งเศสปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.11 นอกจากนี้นายสมเกียรติผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความว่า โจทก์จะเคยส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า IM เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่และจะมอบให้ใครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทยหรือไม่พยานไม่ทราบทั้งพยานไม่เคยเห็นการโฆษณาสินค้าคำว่าIM ในประเทศไทย นายบุญมา เตชะวณิช พยานโจทก์อีกคนหนึ่งก็เบิกความว่า สินค้าของโจทก์จะมีขายในประเทศไทยหรือไม่ พยานไม่ทราบ ที่พยานเห็นเรื่องที่ลงในนิตยสารลลนาและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยนายอิส มียาเกะ ซึ่งพยานไม่ทราบว่าใครส่งไปพิมพ์ พยาน และสำนักงานของพยานมิได้เป็นผู้ส่งไปลงพิมพ์ เมื่อได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำเสนอซึ่งรวมทั้งคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้ส่งสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าพิพาทเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่จำเลยได้จดทะเบียน โจทก์จึงนำเสนอไม่สมว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่ใช้ในประเทศไทยมาก่อนจำเลยผู้จดทะเบียนพยานหลักฐานของโจทก์แสดงไม่ได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยดังที่โจทก์กล่าวอ้าง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ